א' באדר ב' התשפ"ד
11 במרץ 2024
שה. 2024-394

<u>השפעות אסדרה (RIA): חוזר העברת מבוטחים למשלים שב"ן</u>

דוח זה נועד להעריך את ההשפעות של אסדרה מוצעת (RIA) – שעניינה אסדרת העברת מבוטחים מפוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן". אסדרה זו מפורסמת בהתאם להוראות פרק ט"ז לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג- 2023 (להלן- **חוק התכנית הכלכלית**).

רקע אודות סביבת מושא האסדרה

במסגרת פרק ט"ז לחוק התכנית הכלכלית תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 (להלן- **חוק הפיקוח על הביטוח**) ונוסף לו פרק חדש, פרק ז'3, אשר כותרתו "כיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל", ואשר נכנס לתוקף ביום 1 באוקטובר 2023. במסגרת פרק זה, נקבע בין היתר, כי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן- **הרשות**) תהא רשאית לקבוע הוראות ביצוע לעניין העברת מבוטח מהפוליסה המקורית, קרי, פוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון", שאינה חלק מפוליסה לביטוח בריאות קבוצתי, ושנכרתה לפני המועד הקובע (1 באוקטובר 2023) לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן". העברה כאמור תתבצע במועד החידוש הראשון של הפוליסה המקורית. עוד נקבע כי הרשות תהא רשאית לקבוע הוראות לעניין ביטול ההעברה ובכלל זה כללים שיחולו לעניין אופן גביית דמי הביטוח במקרה של ביטול העברה, אופן יידוע מבוטח בדבר ההעברה, לפני ההעברה ואחריה, וכן אופן מסירת הודעת המבוטח כי אינו מעוניין בהעברה כאמור.

מטרת חוזר זה לקבוע הוראות בעניינים אלו, וזאת לשם יישום הוראות פרק ז'3 בחוק הפיקוח על הביטוח ולשם הגנה ושמירה על עניינם של המובטחים.

1. הגדרת צורך האסדרה

לצורך יישום הוראות חוק התכנית הכלכלית, יש לקבוע כללים להעברת מבוטחים לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ולעניין ביטול העברה ובכלל זה כללים שיחולו לעניין אופן גביית דמי הביטוח במקרה של ביטול העברה, אופן יידוע המבוטחים ומועדי יידוע בדבר העברה לפני ההעברה ואחריה. וכן, אופן מסירת הודעת המבוטח כי הוא אינו מעוניין בהעברה כאמור.

בהתאם לנדרש כאמור בחוק התכנית הכלכלית לעניין העברת מבוטחים לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", הוחלט לפרסם חוזר הקובע בין היתר כללים לעניין אופן העברה ואופן יידוע המבוטחים.

2. בעלי העניין אשר יושפעו מהאסדרה

א. **חברות הביטוח** - יושפעו באופן ישיר, יידרשו ליישם את הוראות החוזר בהתאם להוראות הקבועות בפרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח. בהתאם, החברות יצטרכו להעביר מבוטחים כאמור, מפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן", ככל שהם עמיתים בתכנית שב"ן של קופת החולים. לצורך ביצוע ההעברה, החברות יידרשו בין היתר לשלוח הודעות

למבוטחים על העברתם לביטוח ניתוחים משלים שב"ן לפני ואחרי ההעברה, וכן, לתעד את ההודעות ואת פניית המבוטחים לעניין ביטול העברתם במידת הצורך. כמו כן, נדרשות חברות הביטוח להקצות בעמוד הראשי באתר האינטרנט שלהן אזור המיועד לביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן".

ב. **המבוטחים**– יושפעו באופן ישיר מבוטחים בביטוח ניתוחים "השקל הראשון" אשר עמיתים בתוכניות שב"ן של קופות החולים, אשר יועברו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" בהתאם להוראות חוק הפיקוח על הביטוח. מבוטחים אלה יוכלו לבחור לבטל את העברתם ויראו אותם כאילו לא הועברו לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" ויראו את הפוליסה המקורית שלהם כאילו לא בוטלה וכאילו חודשה על ידם. זאת, בכפוף לתשלום ההפרש בין דמי הביטוח המגיעים לפי הפוליסה המקורית ובין דמי הביטוח ששילמו לפי פוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" בעד כל התקופה שממועד העברתם עד למועד שבו הודיעו המבוטחים על רצונם לבטל את ההעברה.

3. סקירה אודות אסדרה מקבילה או סותרת

החוזר המוצע הוא מהלך משלים לפרק ז'3 לחוק הפיקוח על הביטוח.

4. סקירות של דין משווה

ההוראות הנוגעות לכיסוי ביטוחי דומה לעניין ניתוחים פרטיים בישראל הן ייחודיות למדינת ישראל ובהתאם, אין מקום להסתמך על כללים המקובלים במדינות אחרות בעולם.

5. תיאור החלופות המרכזיות לצד החלופה שנבחרה

נוכח העובדה שבחוק התכנית הכלכלית נקבעו הוראות לעניין ביצוע העברת מבוטחים לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן" וכן, הוראות לעניין ביטול ההעברה כאמור, האסדרה קובעת רק הוראות ביצוע בנושא. בהתאם, לא נבחנו חלופות לפרסום האסדרה.

6. שיתוף הציבור בקביעת האסדרה

א. **תקופת ההליך** – טיוטת האסדרה תפורסם להערות הציבור לתקופה של 14 יום.

ב. **שיקוף תוצרי ההליך בדוח קביעת האסדרה** –לאחר פירסום טיוטת חוזר ביטוח 2024-293 "העברת מבוטחים לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן" (14.2.2024) התקבלו הערות הציבור ונקבעו ישיבות בנושא עם הגורמים שביקשו להיפגש.

7. שיתוף הציבור בקביעת האסדרה

טיוטת חוזר ביטוח 2024-293 "העברת מבוטחים לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן" (14.2.2024), פורסמה להערות הציבור. להלן יפורטו ההערות העיקריות שהתקבלו מהציבור והגופים המפוקחים והתייחסות הרשות אליהן:

א. <u>חידוד הגדרת "הפוליסה המקורית"-</u> הערות לעניין הגדרת הפוליסה המקורית כך שיובהר שבמקרה של ביטול העברה, החזרה לפוליסת ביטוח ניתוחים "השקל הראשון" אינה באותם תנאים של הפוליסה המקורית שהייתה. זאת, בין היתר עקב שינוי דמי הביטוח.

ב. <u>שינוי לוחות הזמנים והארכת המועדים -</u> הארכת זמני משלוח ההודעות למבוטחים כדי שיהיה לחברות מספיק זמן היערכות. כמו כן, ניתנו הערות לפיהן יש להאריך את לוחות הזמנים בטיפול בבקשת מבוטח לביטול העברה לפוליסת ביטוח ניתוחים "משלים שב"ן".

ג. <u>שינוי אופן משלוח ההודעות</u> – שינוי את חובת משלוח ההודעות באמצעות דואר ישראל וכן, את אפשרות קבלת ההודעה ממבוטחים לעניין ביטול העברה באמצעות פקס.

ד. <u>חידוד לעניין השימוש במילה "מבוטח"</u>- יש להבהיר כי חברת הביטוח תשלח הודעות כאמור למבוטח לגבי ילד עד גיל 21 של המבוטח באותה תכנית או בן זוגו של המבוטח.

ה. <u>הוספת המילים "לכל הפחות"-</u> בסעיפים 3(א), 3(ד)ו- 5(א) לאחר המילים "לשלוח למבוטח הודעה בנוסח שבנספח "_____(א,ב,ג בהתאמה) התבקשנו להוסיף את המילים, "לכל הפחות".

ו. <u>אופן העברת המבוטחים</u>- החברות ביקשו שלא ייקבע במסגרת החוזר הוראות לעניין שימור ההנחות.

ז. <u>אתר אינטרנט של החברה</u>- התבקשנו כי האזור המיוחד שיוקצה באתר האינטרנט של החברה לעניין ביטול העברה, יהיה באוויר בין התאריכים: 1.6.2024 – 31.5.2025.

ח. <u>דרישות תיעוד</u>- החברות ביקשו בין היתר שהדרישה לתיעוד בכתב תהיה רק במקרים בהם פניית המבוטח לביטול העברה נעשתה בכתב.

ט. <u>חידוד סעיף תחולת החוזר</u>-נתבקשנו לשנות את תחולת החוזר.

י. <u>הערות לעניין תוכן הנספחים</u>- בין היתר התבקשנו כי בנספחים א' ו-ב' החברות יפנו את המבוטח בקישור אחד לאזור האישי שלו ולא על פי ת.ז. כמו כן, התבקשנו שהצגת הפרמיות תהיה גנרית. בנספח ג' ביקשו שיובהר בנוסח כי מבוטח הבוחר לחזור לפוליסת ביטוח ניתוחים "שקל ראשון" יחזור אליה עם דמי הביטוח המעודכנים. כמו כן, עלתה בקשה להוספת שורות בנספח ד' בטבלה כך שיפורטו פרטי כל המבוטחים באותה פוליסה.

יא. <u>עדכון סוכני הביטוח-</u> נתבקשנו לצד מתן הודעה למבוטח בדבר העברתו לפוליסת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן, לעדכן גם את סוכן הביטוח המופיע ברישומי חברת הביטוח כסוכן הביטוח של המבוטח.

<u>סיכום</u>

לאחר ששקלה הרשות את ההערות שהתקבלו מהציבור ומהגופים המוסדיים, התקבלו מספר הערות בעלות השפעה שאינה מהותית בעיקר בעניין הגדרות, גילוי ואופן משלוח ההודעות.

8. הנגשת דבר האסדרה לציבור

לאחר שתהליך האסדרה הושלם, תפעל הרשות לפרסם את דבר האסדרה בדף הייעודי לכך באתר הרשות. פרסום האסדרה באתר יהיה מונגש לאנשים עם מוגבלויות, ויעשה שימוש בשפה פשוטה ובהירה, בצירוף דוח קביעת האסדרה.